中山翠亨新区管理委员会政府信息公开

索引号：	11442000062142418 9/2023-00210	分类：	综合政务
发布机构：	中山翠亨新区管理委员会	成文日期：	2023-03-10
名称：	广东粤海怡桂花园“6·12”一般生产安全事故调查报告		
文号：		发布日期：	2023-03-10
主题词：			

广东粤海怡桂花园“6•12”一般生产安全事故调查报告

发布日期：2023-03-10 浏览次数：1360

2022年8月17日，中山市应急管理局受理（中应急举报投诉[2022]697号）关于中山市翠亨新区圭路西侧的中山粤海马鞍岛项目施工工程相关安全生产举报投诉，获悉2022年6月12日下午5时40分左，中山翠亨新区粤海怡桂花园项目发生一起工人受伤事件。市应急管理局要求翠亨新区应急管理办理该投诉事项。2022年8月26日至9月1日，翠亨新区应急管理局就中应急举报投诉[2022]697号投事项进行核查。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，2022年9月1日，翠亨区管委会成立了由新区城市建设和管理局、应急管理局、公安分局、南朗街道综治办、人社分局、会等部门成员组成广东粤海怡桂花园项目“6·12”一般生产安全事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）建设项目基本情况

工程名称：怡桂花园一期（建筑施工许可证号442000202104231201）

工程地址：中山市南朗镇（翠亨新区起步区）西二围

（二）建设项目相关责任单位和个人

建设单位：中山粤海置地有限公司，公司成立于2021年1月13日，注册地位于中山市翠亨新区山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-14卡（住所申报），法定代表人为劳杰，经营范围包括许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁；房地产经纪；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产评估；五金产品零售；物联网技术研发；企业管理咨询；五金产品制造。

施工单位：中国建筑第五工程局有限公司，该公司成立于1981年4月8日，注册地位于长沙市芙蓉区中意一路158号，法定代表人为田卫国，经营范围包括承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装修装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工；建筑行业（建筑工程）、市政行业、公路行业工程设计；工程造价咨询业务；工程管理服务；规划设计管理；建设工程勘察；园林绿化工程施工；爆破作业；提供建设工程相关的技术服务。

监理单位：广东重工建设监理有限公司，该公司成立于1998年3月23日，注册地位于广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层，法定代表人为史俊沛，经营范围包括工程监理服务;工程项目管理服务;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;政府采购代理（业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准）;政府采购咨询服务;工程造价咨询服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;环保技术咨询、交流服务;节能技术咨询、交流服务;招、投标咨询服务;投资咨询服务;计量技术咨询服务;信息技术咨询服务;城市地铁隧道工程服务;城市轨道桥梁工程服务;城市轨道交通设施工程服务。

分包单位：湖南思卿装饰工程有限公司，成立于2017年9月21日，注册地位于湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段380号汇金苑9栋2401房，法定代表人为陈北洋，经营范围包括住宅装饰和装修；建筑装饰工程设计；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；古建筑工程服务；建筑防水、防腐保温工程、金属门窗工程的施工；消防设施工程专业承包；建筑劳务分包；建筑工程材料的装服务；建筑工程材料的技术服务；金属门窗制造（限分支机构）；铝合金型材生产（限分支机构）；铝合金型材加工（限分支机构）；铝合金制品生产（限分支机构）；铝合金制品加工（限分支机构）；防火门制造（限分支机构）；防火窗制造（限分支机构）；防火卷帘门的制造（限分支机构）、销售；木门窗制造（限分支机构）；保温门窗的制造（限分支机构）；保温门窗、防火窗、建筑装饰材料、建筑工程材料、铝合金制品、铝合金型材、铝合金模板、钢结构、水性涂料、建筑材料、防火门、门、门窗、窗销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）施工发承包关系

中山粤海置地有限公司和中国建筑第五工程局有限公司签订《中山粤海马鞍岛项目施工总承工程合同》（合同编号：ZSYHZD-2021-JSGC-TJ-001），将中山马鞍岛项目发包给中国建筑第五工司有限公司。2021年9月16日，中国建筑第五工程局有限公司与湖南思卿装饰工程有限公司签订《中建筑第五工程局有限公司中山马鞍岛项目施工总承包工程铝合金门窗及栏杆分包合同》（合同编210021D00264DG），将总承包的中山马鞍岛项目铝合金门窗及栏杆工程分包给湖南思卿装饰工程限公司。

（四）伤者达力某的身份信息

伤者达力某（公民身份号码：**********）；身份证住址：湖南省新宁县安山·******，2022年5月5日，达力某与湖南思卿装饰工程有限公司签订《建筑工人劳动合同》编号：20220505），达力某被安排在怡桂花园项目工程铝合金门窗班组从事铝合金门窗工程工工作。

二、事故严重程度分类

根据2022年6月14日中山市人民医院南朗分院出具的达力某出院记录，疾病诊断为：双跟骨骨2022年6月14日，达力某转至中山源田骨科医院进行住院手术治疗，6月18日，达力某进行双跟骨卒性骨折切开复位可吸收棒内固定术的手术治疗，10月12日，达力某从中山源田骨科医院出院，住天数120天，住院费用为72791.7元。2022年6月12日至6月14日，达力某在中山市人民医院南朗分院完期间费用共计5275.1元。根据达力某与思卿公司于10月12日达成的协议，预支30000元应付工伤本次事故合计造成经济损失约108066.8元。

依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）表3第4.2.2.44“跟骨骨折波及距跟关对应255个损失工作日，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）伤害程度分类，重伤员失工作日为105工作日以上（含105个工作日）、6000个工作日以下的失能伤害，故该事故为一起伤事故。

三、事故发生经过

2022年6月12日下午5时40分左右，伤者达力某从怡桂花园项目一期工程11栋的19楼下班走到11首层时，未走专门的安全通道，而是抄近路从11栋首层某房间窗口（窗口下方距离地面高度约1.6）跨过施工单位设置的防护栏（在房间窗口下方处距离地面高度约1米）钻到首层隔壁的房间窗达力某跨越防护栏过程中（约1米高）不慎摔倒导致双脚受伤。2022年6月12日当天晚上，达力某送至中山市人民医院南朗分院治疗，经诊断为双侧跟骨骨折。2022年6月14日，达力某转至中山源田斗医院进行住院手术治疗，6月18日，达力某进行双跟骨粉碎性骨折切开复位可吸收棒内固定术的手台疗，10月12日，达力某从中山源田骨科医院出院。

2022年9月30日，经中山市人力资源和社会保障局认定，达力某受到的伤害属于工伤认定范围（详见认定工伤决定书编号：[2022]30671号）。

四、事故现场勘察情况

2022年9月13日，翠亨新区城市建设和管理局和应急管理局到怡桂花园项目一期工程进行现场勘查，经走访现场发现，11栋首层涉事房间窗口已安装防护门，首层房间有专门的楼梯通道，首层部分临边防护网或栏杆无安全警示标识牌，并对涉事窗口进行现场测量，其中测量的房间窗口距离地下室顶楼的地面高度约为1.6米。

五、事故调查情况

（1）根据伤者达力某的《事故自述》和班组长杨良某的《证词证明》，达力某本人于2022年6月2日17时20分，在中山粤海马鞍岛（怡桂花园项目）11#首层下班过程中从约1米高处攀爬下楼不慎摔伤。

（2）根据中山翠亨新区城市建设和管理局出具的《关于怡桂花园一期项目人员受伤事件报告的函》，达力某摔伤的原因是下班后，未走专门的安全通道，违反了现场规定，抄近路从一楼某房间窗口（约1.6米高）跨过栏杆（约1米高）跨到另一个房间。

（3）根据调查询问情况，达力某的主要工作是在11号楼的二层至三十三层从事铝合金门窗框架安装工程，受伤当天达力某是在11号楼的十九层工作，下班途中从十九层走到一楼时，为了抄近路，攀爬首层房间窗户（高度约1.6米）安装的防护栏（高度约1米）到另一个房间，攀爬过程中不慎摔伤

六、事故原因分析

（一）直接原因

伤者达力某安全意识淡薄，下班后未走专门的安全通道，而是违反了现场规定，抄近路从一楼某房间窗口（窗口下方距离地面高度约为1.6米）跨过施工单位设置的防护栏杆（在房间窗口下方距离地面高度约1米）钻到另一个房间，达力某在跨越防护栏杆的过程中，不慎掉落地下室首层地面，致双脚后跟骨折。

（二）企业未落实主体责任

（1）施工单位中国建筑第五工程局有限公司未落实好安全生产事故隐患排查工作，未在危险因素大场所设置警示标识，安全管理措施落实不到位，现场安全隐患排查制度落实不严；未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未关注从业人员的行为习惯；安全管理人员检查不到位、不及时，未能及时发现并消除事故隐患。

（2）施工单位中国建筑第五工程局有限公司怡桂花园项目部主要负责人雷光某对事故发生的东首层事故隐患排查不到位，未能及时发现并消除事故隐患。

（3）分包单位湖南思卿装饰工程有限公司未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度安全操作规程，未关注从业人员的行为习惯；安全管理人员巡查不到位、不及时,未能及时发现并余事故隐患。

（4）分包单位湖南思卿装饰工程有限公司常务副总屈国某未教育和督促从业人员严格执行安生产规章制度和安全操作规程，未关注从业人员的行为习惯；安全管理人员巡查不到位、不及未能及时发现并消除事故隐患。

（5）广东重工建设监理有限公司作为监理单位旁站、巡查未到位，未及时发现并消除隐

七、事故发生后责任单位处理情况

（一）根据施工单位提供有关资料，事故发生后，施工单位及分包单位妥善救治工人，施工单对现场安全隐患进行排查整改、组织各单位工人重新进行安全教育及交底、增加现场警示和禁止志。

（二）根据监理单位提供的相关资料，事故发生后，监理单位对施工单位下发监理通知单（编GD-B1-210067），要求积极医治伤者，并对所有项目施工人员进行安全技术交底和警示教育，对工现场进行全面的隐患排查，加强安全管理意识。

八、事故发生前政府部门履职情况

粤海地产怡桂花园2021年4月办理施工许可证并开始动工。在项目动工后，翠亨新区城市建设和理局对该项目进行了安全监督交底，并下发了《施工安全监督计划书》和《施工安全监督告知书》，如其翠亨新区城市建设和管理局将对施工过程中工程建设各责任主体的安全生产行为、施工现场的全生产状况和安全生产标准化开展情况进行随机抽查。

截至2022年6月，翠亨新区城市建设和管理局对该项目开展了48次安全检查，检查内容包含管理员到岗履职情况、文明施工、深基坑工程、脚手架工程、模板工程、高处作业、特种设备安拆作有限空间作业以及疫情防控工作，共发现安全隐患144条，发出《施工安全监督抽查记录表》48《安全隐患整改通知单》7份、《停工整改通知书》1份、《中山建设工程企业不良行为扣分通知》1份，发出的整改通知单和停工通知书该项目均已落实整改并已回复翠亨新区城市建设和管理局。

2021年12月27日，翠亨新区城市建设和管理局根据《中山市2021年度分区域、分重点开展应急爱演练工作方案》工作安排，在该项目举办了中山市建设工程防坍塌应急演练。本次演练检验了该目突发安全生产事故应急救援预案的科学性和可操作性，进一步完善应急救援预案，提升了该项目

场应急救援能力，进一步加强项目人员的防坍塌应急意识，提高意外事故的抢险救援和自我防范意能力，切实掌握防坍塌应急方法。

翠亨新区城市建设和管理局于2022年邀请行业专家授课开展各类专项安全教育培训，主题涵盖明安全生产、自建房施工管理脚手架、有限空间作业、自建房隐患排查、工地消防安全等，目前已计培训6场，采取现场听课和在线会议相结合的形式，均要求怡桂花园的施工单位负责人、安全员及监等重要安全管理岗位人员参加，保证项目参与全覆盖。

九、事故发生后相关部门处理情况

（一）2022年9月30日，中山市人力资源和社会保障局南朗分局对达力某（身份证号码：**********）受到的事故伤害作出认定，达力某受到的事故伤害属于工伤认定范围，认定或视同）为工伤。

（二）翠亨新区应急管理局于2022年8月17日前未收到翠亨新区城市建设和管理局或中建五局桂花园项目部、湖南思卿装饰工程有限公司报送的有关广东粤海怡桂花园项目“6·12”事故情况。8月17日依法受理中山市应急管理局移交的投诉事项，8月17日至9月1日翠亨新区应急管理局对事故行核查，并提请翠亨新区管理委员会于9月1日成立事故调查组。翠亨新区应急管理局与区城市建设管理局于2022年9月13日对该项目工人受伤事发地进行了现场核查并形成检查笔录。

翠亨新区应急管理局于2022年9月至12月对粤海怡桂花园项目相关人员进行了调查询问并形成司笔录。经依法对中建五局广东粤海怡桂花园项目经理雷光某、技术总工李某、项目安全主任郑和广州重工建设监理有限公司总监刘勇某、湖南思卿装饰工程有限公司（以下简称“思卿公司”）务副总屈国某、项目负责人陈二某、杨良某、达力某等人进行询问笔录可知：2022年6月12日下午，即公司杨良某在接到达力某受伤的事情后，将此事上报给了思卿公司项目负责人陈二某和中建五局全主任郑和某，中建五局郑和某又马上将达力某受伤事件向项目经理雷光某和技术总工李某进行汇最后中建五局项目技术总工李某按照项目经理雷光某指示，将工人达力某受伤的事情上报给了项监督员（城市建设和管理局）。

经向中山翠亨新区城市建设和管理局、中山市公安局翠亨新区分局、中山市人力资源和社会保司南朗分局函询，得知：6月12日晚，中山翠亨新区城市建设和管理局负责广东粤海怡桂花园项目的督组收到项目负责人技术负责人电话通知，反映工人达力某（身份证号码*********）受伤事件。中市公安局翠亨新区分局未收到关于粤海怡桂花园项目6·12事件的报警信息。湖南思卿装饰工程有限司在提交工伤认定过程中，未向中山市人力资源和社会保障局南朗分局提及咨询或主动要求将事故况及时向城市建设和管理局、应急管理局上报情况。

根据调查证据认定，中建五局在事故发生后及时向负有安全生产监督管理职责的政府部门（翠新区城市建设和管理局）进行了上报，该事故不是一起生产安全瞒报事故。

（三）翠亨新区城市建设和管理局负责中建五局怡桂花园项目的监督组于2022年6月12日晚接该项目技术负责人电话通知，反映该项目一名工人（达力某，身份证号码**********）在班途中，私自翻越防护栏杆导致受伤。翠亨新区城市建设和管理局为督促中建五局怡桂花园项目处该事件并落实项目全面排查整改安全隐患，迅速于6月13日前往该项目针对该事件发出《安全隐患整通知书》，要求中建五局怡桂花园项目部立即做好伤者康复治疗和安抚善后工作，并按照“四不放 的处理原则，立即排查项目隐患，组织各单位和工人重新进行生产安全教育和交底，进一步加强工安全生产意识和现场安全管理。中建五局怡桂花园项目部于6月15日整改并书面回复翠亨新区城市发和管理局。翠亨新区城市建设和管理局与区应急管理局于2022年9月13日对该项目工人受伤事发地行了现场核查。

十、事故性质

根据《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》第二条规“《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活”达力某在下班途中不慎跌落地下室首层地面，致双脚后跟骨折，发生伤害的地点属于案涉工程点（即工作场所），且其步行行为和发生时间亦属于下班过程中合理的收尾性活动内，故根据前述义，应属于达力某在进行与工作有关的收尾性活动的生产经营活动。

故经调查认定，广东粤海怡桂花园项目“6·12”一般生产安全事故是一起责任事故。

十一、对事故的责任认定及事故企业和责任人的处理意见

经调查认定，广东粤海怡桂花园项目“6·12”一般生产安全事故造成1人受重伤，直接经济损为108066.8元，是一般生产安全事故，中国建筑第五工程局有限公司、湖南思卿装饰工程有限公司事故的发生负有责任。

（一）根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安总厅政法函〔2014〕136号）的规定：“造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事内，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”，建议不对中国建筑第五工程局有限公司给予事故罚款罚。

（二）由中山翠亨新区城市建设和管理局监督责任单位按照“四不放过”原则进行事故处落实安全生产主体责任；依据《中山市建设工程企业行为记分办法》及《中山市建设工程企业良行为记分标准》对项目施工单位、监理单位进行诚信扣分处理；按照分类管控要求，对该项目及管理，加大检查频次力度。

十二、事故整改措施

（一）中国建筑第五工程局有限公司应对事故暴露出的事故隐患立即进行全面整改：一是对业人员加强安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产

章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全产方面的权利和义务；二是教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，主从业人员的身体、心理状态和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生；三是重新辨识企业存在的安全风险，加大改隐患排查力度，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患排查治理情况，向从业人员进行报并接受监督；四是在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示志。中国建筑第五工程局有限公司要吸取此次事故教训，举一反三，防范类似事故的发生。

（二）湖南思卿装饰工程有限公司应对事故暴露出的事故隐患立即进行全面整改：一是对从人员加强安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生方面的权利和义务；二是教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规 并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，关从业人员的身体、心理状态和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生；三是重新辨识企业存在的安全风险，加大事急患排查力度，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患排查治理情况，向从业人员进行通并接受监督。湖南思卿装饰工程有限公司要吸取此次事故教训，举一反三，防范类似事故的发

（三）广东重工建设监理有限公司应加强对项目的日常管理，加强旁站、巡视和平行检验等式实施工程监理，履行安全生产管理协议约定的监理职责，保证公司项目管理人员到岗履职，并施工单位的安全生产工作定期进行检查，发现安全问题的，及时督促整改。

（四）中山粤海置地有限公司应切实履行安全生产首要职责，按照有关规定和合同约定向施单位拨付建设工程现场安全文明施工措施费，开展各项安全活动，监督各级管理、生产人员的安行为、开展安全生产活动，并检查其执行情况。

（五）中山翠亨新区城市建设和管理局加强怡桂花园一期项目巡检频次，提级管理，加强施组织方案的审查，检查项目安全施工制度落实情况，突击抽查项目人员履职情况，检查项目全员习安全教育培训，周安全教育会议，日安全教育宣讲落实情况，抽查三方责任主体项目负责人对处作业、有限空间、危险源学习、起重机械安全管理情况，抽查项目工人高处作业六不施工，有空间七不准掌握情况。要求项目每季度开展最少一次全员参与的消防安全、施工用电以及安全事应急救援演练。

广东粤海怡桂花园项目“6·12”

一般生产安全事故调查组

2023年3月10日